

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2306/2532

นายเปงไ้ แซ่ตั้ง

โจทก์

นายสมพงษ์ เหล่าเลิศ กับพวก

จำเลย

นายเกรียง สกุนไชยกร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา หากให้
โจทก์บังคับคดีในระหว่างนี้ จำเลยที่ 2 จะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทย์ก็แปลงคำตอบ (อันดับ 154)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินตามเช็คจำนวน 27,540 บาท ให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2526 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายและถือว่าจำเลยผิดนัดจนถึงวันฟ้อง(23 เมษายน 2527) แต่ไม่ให้เกิน 1,918.77 บาท ตามโจทก์ขอและให้ชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะร่วมกันชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 150)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
127,134)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 กรณี
จึงไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 กรณี
จึงไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

(ต้น เวทไว-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ